



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 6354/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR/SUOD/ANTT - Concessionárias de Rodovias Federais.

Referência: Processo nº 50500.015510/2025-85.

Assunto: Orientação - Regularização e Melhoria de Acessos nas Rodovias Federais Concedidas - Entendimento Geral - GEGIR.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da análise e manifestação acerca das cláusulas contidas nos Contratos de Concessão do Programa de Concessões de Rodovias Federais - PROCOFE, especialmente no que se refere à necessidade de uniformizar a interpretação e aplicação dos contratos de concessão no que tange à Regularização e Melhoria de Acessos, considerando as atribuições regimentais conferidas a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, conforme o art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#) (atualizada pela [Resolução ANTT nº 6.019/2023](#)), a saber:

Art. 25. À Superintendência de Infraestrutura Rodoviária possui a seguinte estrutura:

[...]

II - Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários, à qual compete: (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

a) realizar a gestão, acompanhamento, controle, análise e encaminhamento de propostas de inclusão, exclusão, antecipação, postergação, reprogramação e alteração de investimentos e dos parâmetros técnicos e de desempenho de serviços operacionais dos contratos de concessão rodoviária; (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

b) acompanhar, controlar e ajustar as verbas previstas nos contratos de concessão rodoviária; (Redação dada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

c) avaliar e propor a recomposição do equilíbrio econômico dos contratos de concessão rodoviária, relativos a alteração de investimentos e custos operacionais; e (Acrescentada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#))

d) instruir, analisar, propor e acompanhar os processos de revisões ordinárias, extraordinárias e quinquenais nos contratos de concessão rodoviária, relativos aos investimentos e custos operacionais. (Acrescentada pela [Resolução 6019/2023/DG/ANTT/MT](#)) (Grifo nosso)

II. OBJETIVO

2. A presente Nota Técnica tem como principais objetivos:

- Analisar e uniformizar entendimento técnico;
- Trazer maior segurança nas análises técnicas e atos administrativos relativos ao tema em questão;
- Mapear e mitigar riscos de demandas em processos de controle, arbitrais e judiciais;
- Identificar dispositivos regulamentares, contratuais e legais;
- Definir diretrizes técnicas e critérios de priorização;
- Fornecer subsídios técnicos para orientação interna e externa;
- Fornecer subsídios técnicos para elaboração e/ou atualização de regulamento da Agência;
- Propor melhorias nos procedimentos e processos internos desta Gerência.

3. As análises e conclusões desta Nota Técnica têm caráter orientativo e não vinculante, servindo como referência técnica para apoio à tomada de decisão no âmbito da regulação e fiscalização das concessões rodoviárias federais.

III. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

4. A seguir, são apresentadas as referências contratuais e normativas a serem consideradas na análise:

- [Contratos de Concessão de Rodovias Federais](#) e respectivos Programas de Exploração das Rodovias - PER's;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- Demais regulamentos pertinentes desta Agência;
- [Manual de Projeto de Acessos de Áreas Lindeiras a Rodovias Federais - IPR 728/2024](#).

IV. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5. O conceito de acesso é definido, de acordo com o [Manual de Projeto de Acessos de Áreas Lindeiras a Rodovias Federais - IPR 728/2024](#), como a via de ligação à rodovia que permite o ingresso ou egresso de veículos às áreas lindeiras à faixa de domínio da rodovia.
6. A existência de acessos irregulares ou inadequados ao longo das Faixas de Domínio Público Federal, especialmente nas margens de rodovias concedidas, representa um relevante fator de comprometimento da segurança viária e da funcionalidade do sistema rodoviário. Esses acessos, muitas vezes implantados sem a devida autorização ou em desconformidade com os parâmetros técnicos e contratuais vigentes, resultam em um aumento no risco de acidentes além de comprometer a fluidez do tráfego e o nível de serviço da rodovia.
7. A regularização e a melhoria dos acessos vêm se tornando pautas frequentes nos debates regulatórios e, apesar dos contratos de concessão estabelecerem diretrizes sobre o tema, ainda se observa subjetividade na interpretação das obrigações relativas à execução desses serviços. Isso é particularmente evidente na distinção entre os conceitos de regularização e melhoria de acessos, nas responsabilidades envolvidas e nos critérios de priorização das intervenções.
8. De modo geral, os contratos impõem à concessionária a responsabilidade de identificar, adequar ou eliminar acessos irregulares no âmbito da Frente de Recuperação e Manutenção, bem como promover melhorias estruturais em acessos na Frente de Ampliação de Capacidade, Melhorias e Manutenção do Nível de Serviço. Entretanto, a ausência de uniformidade nos dispositivos contratuais e nos critérios técnicos aplicáveis tem gerado insegurança na fiscalização dessas obrigações e na avaliação das iniciativas propostas.
9. Adicionalmente, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) – que institui o Regulamento das Concessões Rodoviárias (RCR) – introduziu dispositivos normativos específicos para a regularização de acessos, determinando a elaboração de plano pelas concessionárias e estabelecendo mecanismos de notificação e responsabilização de terceiros.
10. Assim, considerando a complexidade e as particularidades dos Contratos de Concessão de Rodovias Federais, que envolvem diferentes frentes de atuação e múltiplos atores, esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR entende necessária a redação da presente Nota de Entendimento para **uniformizar critérios, mitigar riscos regulatórios e orientar as análises técnicas e procedimentos administrativos relativos à regularização e melhoria de acessos** nas rodovias concedidas sob regulação da ANTT.

V. ANÁLISE

V.A. CONTRATO DE CONCESSÃO

11. Abaixo, apresentamos, como exemplo, trechos de Contratos de Concessão de acordo com a modelagem de cada etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - PROCROFE, referentes às obrigações contratuais acerca da regularização e melhorias de acessos, a saber:

2ª Etapa - Fase I – PER da Arteris Litoral Sul - Contrato Concessão Edital nº 003/2007 (BR-116/376/PR e BR-101/SC):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

1 RECUPERAÇÃO GERAL DA RODOVIA

1.1 TRABALHOS INICIAIS

1.1.6.1 Escopo dos Serviços

A Concessionária deverá, ainda, durante os TRABALHOS INICIAIS, elaborar e apresentar à ANTT o cadastro da faixa de domínio, contendo seus limites, inclusive área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos (autorizados e não autorizados), indicando, no caso dos não autorizados, sua possibilidade técnica de regularização(grifo nosso).

1.2 RECUPERAÇÃO DA RODOVIA

1.2.6.1 Escopo dos Serviços

Os trabalhos referentes à fase de RECUPERAÇÃO DA RODOVIA para o canteiro central e faixa de domínio deverão contemplar a regularização completa de todos os acessos(grifo nosso).

1.2.6.2 Procedimentos Executivos

Os responsáveis por acessos não autorizados deverão ser notificados a regularizar a situação. A Concessionária deverá indicar as características técnicas necessárias à autorização dos acessos, a serem submetidas à autorização da ANTT. Os acessos não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da RODOVIA, deverão ser bloqueados e, se sua regularização for possível, seus responsáveis notificados a, caso desejem, apresentarem projeto de acesso, com as alterações necessárias.

1.2.6.3 Parâmetros de Desempenho

Todos os acessos da RODOVIA deverão ser regularizados até o final do 5º ano da concessão.

2 CONSERVAÇÃO DA RODOVIA

2.6.2 Procedimentos Executivos

[...]Da mesma forma, deverá ser permanentemente verificada a possível abertura de acessos não autorizados à RODOVIA. Em qualquer caso, deverá a Concessionária, além de comunicar, prontamente, o fato à Polícia Rodoviária Federal – PRF, notificar o autor da ação irregular e tomar todas as demais medidas, inclusive judiciais, necessárias a evitá-la e, se for o caso, saná-la.

Os acessos autorizados também deverão ser permanentemente vistoriados de modo a verificar suas condições de conservação e manutenção. Caso necessário, a Concessionária executará os serviços relativos ao restabelecimento das condições mínimas requeridas, especialmente quando se configurarem situações de risco à segurança dos usuários, ressarcindo-se posteriormente junto ao responsável.

4 MANUTENÇÃO DA RODOVIA

4.6.2 Procedimentos Executivos

Quanto à permissão de novos acessos, caberá à Concessionária a análise do projeto específico, conforme normas do DNIT a respeito, a verificação de sua viabilidade e respectiva submissão à ANTT, além do acompanhamento e fiscalização de sua execução.

Além disso, deverão ser tratados, tanto na Conservação quanto na Manutenção, os casos de acessos novos e aqueles cujas modificações venham a ser decorrentes de futuras ampliações da capacidade física da RODOVIA.

A Concessionária, na medida em que os acessos forem remodelados, terá a incumbência de mantê-los com suas características estruturais e funcionais inalteradas, abrangendo também os demais acessos existentes e os novos que forem se incorporando ao sistema, no período de

concessão.

5 MELHORAMENTOS DA RODOVIA

5.1.4 Cronograma de Execução

Melhoria de Acessos Existentes: - 18 unidades receberão melhorias de tapers pavimentados, em função da frequência de entradas e saídas de veículos, a serem executadas do 3º ao 6º anos.

12. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) da Arteris Litoral Sul, estabelecido pelo Contrato de Concessão Edital nº 003/2007 (BR-116/376/PR e BR-101/SC), prevê que a Concessionária deve elaborar o cadastro da faixa de domínio, identificando acessos autorizados e não autorizados, bem como promover a recuperação, conservação e manutenção da rodovia, incluindo a regularização dos acessos não conformes até o 5º ano da concessão. A abertura de acessos irregulares deve ser prontamente comunicada à PRF, com adoção de medidas administrativas e judiciais cabíveis. Além disso, está prevista a melhoria de 18 acessos, com implantação de tapers pavimentados, a serem executadas entre o 3º e o 6º ano da concessão.

3ª Etapa - Fase II – PER da Eco 101 - Contrato Concessão Edital nº 001/2011 (BR-101/ES/BA):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

4 PARÂMETROS DE DESEMPENHO E DIRETRIZES TÉCNICAS

4.1 TRABALHOS INICIAIS

4.1.6.1 Escopo dos serviços

A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, durante os TRABALHOS INICIAIS, elaborar e apresentar à ANTT o cadastro georreferenciado da faixa domínio, contendo seus limites, inclusive a área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos (autorizados e não autorizados), indicando, no caso dos não autorizados, sua possibilidade técnica de regularização[...]

4.1.6.2 Procedimentos executivos

Os responsáveis por acessos não autorizados deverão ser notificados a regularizar a situação. A CONCESSIONÁRIA deverá indicar as características técnicas necessárias à autorização dos acessos, a serem submetidas à autorização da ANTT. Os acessos não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da RODOVIA, deverão ser bloqueados e, se sua regularização for possível, seus responsáveis notificados a, caso desejem, apresentarem projeto de acesso, com as alterações necessárias.

4.2 RECUPERAÇÃO

4.2.6.1 Escopo dos serviços

Os trabalhos referentes à fase de RECUPERAÇÃO para o canteiro central e faixa de domínio deverão contemplar a regularização completa de todos os acessos e, dependente de decisão a respeito, pela ANTT, em função da previsão dos valores referentes às indenizações, a eliminação das ocupações irregulares.

4.2.6.2 Procedimentos executivos

Os responsáveis por acessos não autorizados deverão ser notificados a regularizar a situação. A CONCESSIONÁRIA deverá indicar as características técnicas necessárias à autorização dos acessos, a serem submetidas à autorização da ANTT. Os acessos não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da RODOVIA, deverão ser bloqueados e, se sua regularização for possível, seus responsáveis notificados a, caso desejem, apresentarem projeto de acesso, com as alterações necessárias.

4.2.6.3 Parâmetros de desempenho

Todos os acessos da RODOVIA deverão ser regularizados até o final do quinto ano da CONCESSÃO.

4.3 MANUTENÇÃO

4.3.6.2 Procedimentos executivos

A CONCESSIONÁRIA, na medida em que os acessos forem remodelados, terá a incumbência de mantê-los com suas características estruturais e funcionais inalteradas, abrangendo também os demais acessos existentes e os novos que forem se incorporando ao sistema, no período de CONCESSÃO.

A partir do término dos serviços de melhorias físicas e operacionais dos acessos da RODOVIA, a MANUTENÇÃO deverá incorporar às suas atividades a continuidade dos serviços de remodelação dos acessos, decorrentes da AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE da RODOVIA.

4.5 CONSERVAÇÃO

Os acessos autorizados também deverão ser permanentemente vistoriados de modo a verificar suas condições de CONSERVAÇÃO e MANUTENÇÃO. Caso necessário, a CONCESSIONÁRIA executará os serviços relativos ao restabelecimento das condições mínimas requerida especialmente quando se configurarem situações de risco à segurança dos usuários, ressarcindo-se posteriormente junto ao responsável.

APÊNDICE C – LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CARÁTER OBRIGATÓRIO

Melhorias em interseções e acessos (valores mínimos a serem construídos)⁵⁰

Município	Acessos	Rotatória em nível	Interconexão Diamante	Interconexão Trombeta	Entroncamento
Mucuri	-	2	-	-	-
Pedro Canário	-	-	1	-	-
Conceição da Barra	1	3	-	-	1
São Mateus	3	2	2 ⁽¹⁾	-	1
Jaguare	-	3	-	-	2
Sooretama	2	-	-	-	-
Linhares	13	2	7 ⁽²⁾	-	-
Aracruz	-	2	1	-	1
João Neiva	1	-	2	1	-
Ibiraçu	2	-	2 ⁽³⁾	-	-
Fundão	2	1	1 ⁽⁴⁾	-	1
Serra	1	-	-	-	1
Carliacica	-	2	2	-	-
Viana	3	2	3	1	-
Guarapari	-	2	2	-	-
Anchieta	1	1	3	-	-
Iconha	-	-	2	-	-
Rio Novo do Sul	-	2	-	-	-
Itapemirim	-	-	1 ⁽⁵⁾	-	-
Atílio Vivácqua	-	2	-	-	1
Mimoso do Sul	1	-	1	-	-
Até o final do 5º ano	24	23	29	1	7
Até o final do 20º ano	6	3	1	1	1

Observações: (1) Conforme apresentado na penúltima linha da tabela, 82 elementos de interseção e acessos deverão ser implantados até o final do sexto ano do prazo da CONCESSÃO, iniciando ao término dos TRABALHOS INICIAIS. É importante conciliar a execução destes elementos com a ampliação do respectivo trecho da rodovia, visando minimizar os transtornos aos usuários.

(2) Os demais elementos de “interseções e acessos” devem ser instalados até o final do vigésimo ano da concessão, priorizando os locais onde haja diminuição pontual do nível de serviço ou onde sejam construídas novas vias/acessos com importância regional.

13. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) da Eco 101, estabelecido pelo Contrato de Concessão Edital nº 001/2011 (BR-101/ES/BA), determina que a Concessionária elabore o cadastro georreferenciado da faixa de domínio, identificando acessos autorizados e não autorizados, além de promover a regularização dos acessos não conformes até o 5º ano da concessão. A abertura de acessos irregulares deve ser prontamente comunicada e tratada, bloqueando aqueles que ofereçam risco aos usuários. A manutenção e conservação dos acessos remodelados devem garantir suas características estruturais e funcionais, incorporando novos acessos que surgirem ao longo da concessão. Adicionalmente, está prevista a implantação de 24 acessos até o 6º ano da concessão e a instalação dos demais até o 20º ano, priorizando trechos com diminuição do nível de serviço ou que recebam novas vias de importância regional.

3ª Etapa - Fase III – PER da Eco 050 - Contrato Concessão Edital nº 001/2013 (BR-050/GO/MG):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3 FRENTES DA CONCESSÃO

3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Domínio

Escopo: Ações destinadas à delimitação da faixa de domínio, sua limpeza e conservação, levantamento dos acessos à via e ocupações irregulares.

Escopo Trabalhos Iniciais

15. Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia, com notificação de seus responsáveis.

16. Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsáveis, os mesmos deverão apresentar solicitação de projeto de acesso particular, com as alterações necessárias.

Escopo Recuperação

3. Regularização completa de todos os acessos particulares e eliminação das ocupações irregulares.

4. Notificação dos responsáveis por acessos particulares não autorizados para regularizar sua situação.

5. Indicação, por parte da Concessionária, das características técnicas necessárias à autorização dos acessos particulares, a serem submetidas à autorização da ANTT;

6. Bloqueio dos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia.

7. Quando a regularização de acessos particulares for possível e desejada por seus responsáveis, os mesmos deverão apresentar solicitação de projeto de acesso particular, com as alterações necessárias.

Escopo Manutenção

3. Análise, por parte da Concessionária, dos projetos específicos para permissão de novos acessos particulares, conforme normas do DNIT, com verificação de sua viabilidade e respectiva submissão à ANTT, além do acompanhamento e fiscalização na sua execução

5. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos particulares que forem remodelados, abrangendo também os demais acessos particulares existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no período de Concessão.

6. Continuidade dos serviços de remodelação dos acessos particulares a partir do término dos serviços de melhorias físicas e operacionais dos acessos particulares da Rodovia e decorrentes da Ampliação da Capacidade da Rodovia.

7. Manutenção dos componentes estruturais das áreas de acessos existentes sob a responsabilidade da Concessionária

12. Verificação, na análise dos projetos de novos acessos particulares propostos, da interferência com o tráfego da Rodovia e com os acessos vizinhos existentes, além da influência do acesso pretendido em relação aos sistemas de proteção do corpo estradal da Rodovia.

PARÂMETRO DE DESEMPENHO TRECHO DNIT ¹¹	PRAZO DE ATENDIMENTO / FASE				
	TRABALHOS INICIAIS		RECUPERAÇÃO		
	12 meses	24 meses	60 meses	120 meses	180 meses
Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, praças de pedágio e postos de pesagem) com comprimento superior a 10 cm numa largura mínima de 10 m	X				
Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais locais da faixa de domínio numa largura mínima de 4 m	X				
Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm no Canteiro Central	X				
Ausência total de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança de tráfego ou das estruturas físicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doença	X				
Ausência total de vegetação rasteira nas edificações e áreas operacionais e de suporte com comprimento superior a 10 cm, numa largura mínima de 10 m em relação aos seus entornos	X				
Todas as cercas da Rodovia deverão ser reposicionadas, complementadas e recuperadas		X			
Porcentagem de acessos particulares regularizados em relação ao total de acessos particulares existentes			50%	70%	100%

¹¹ Redação alterada por meio do Termo Aditivo nº 01/2013, publicado no DOU em 12/12/2013.

3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO

3.2.1 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias

Objeto: conjunto de obras e serviços de duplicação da Rodovia, implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nível, correções de traçado, passarelas e melhorias em acessos, implantação de barreiras divisórias de pistas e implantação de pórticos, observados os Parâmetros Técnicos.

3.2.1.2 Obras de Melhorias

A implantação de vias marginais, viadutos e passagens inferiores, interconexões, retornos em desnível, passarelas, correções de traçado, e melhorias em acessos deverá ocorrer de forma concomitante com a execução das Obras de Ampliação, de acordo com a localização e os quantitativos indicados a seguir.

Melhorias em Acessos (un)

ID	PNV	km da rodovia	Zonas Urbanas e Distritos Industriais	Observações
1	050BGO0135	247,0	Catalão	
2	050BGO0135	258,0	Catalão	
3	050BGO0135	264,0	Catalão	
4	050BGO0152	282,0	Catalão	
5	050BGO0152	282,7	Catalão	
6	050BGO0152	287,0	Catalão	
7	050BGO0152	289,0	Catalão	
8	050BGO0152	301,0	Cumari	

4 MONITORAÇÃO E RELATÓRIOS

O cadastro do canteiro central e da faixa de domínio deverá ser georreferenciado, contendo a explicitação dos limites e da área não edificante, e a identificação precisa de todos os acessos (autorizados e não autorizados) e de todas as ocupações (regulares e irregulares), como moradias, pontos comerciais, instalações de equipamentos, torres, dutos, cabos, posteamentos, entre outros. No caso dos acessos não autorizados, indicará se há possibilidade técnica de regularização.

14. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) da Eco 050, estabelecido pelo Contrato de Concessão Edital nº 001/2013 (BR-050/GO/MG), prevê a delimitação, limpeza e conservação da faixa de domínio, levantamento e regularização dos acessos particulares e eliminação de ocupações irregulares, bloqueando aqueles que representem risco aos usuários. A Concessionária deve analisar projetos para novos acessos conforme normas do DNIT e submetê-los à ANTT, mantendo as características estruturais e funcionais dos acessos remodelados. As obras de ampliação de capacidade, incluindo duplicações e melhorias nos acessos, devem ocorrer de forma integrada às obras principais. O cadastro da faixa de domínio deve ser georreferenciado, identificando acessos autorizados e não autorizados, bem como ocupações regulares e irregulares.

4ª Etapa - Fase I – [PER da CCR ViaSul](#) - Contrato Concessão [Edital nº 001/2018](#) (BR-101/448/290/386/RS):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3 FRENTES DA CONCESSÃO

3.1.6. Canteiro Central e Faixa de Domínio

Escopo: *Ações destinadas à delimitação da faixa de domínio, sua limpeza e conservação, levantamento dos acessos à via e ocupações irregulares.*

Escopo Trabalhos Iniciais

12. *Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia, com notificação de seus responsáveis.*

13. *Levantamento do quantitativo e diagnóstico da situação dos acessos ou interferências que não fazem parte do conjunto de obras do contrato, com descrição detalhada das ações a serem tomadas para os casos que requeiram regularização ou adequação, priorizando-se a melhoria dos padrões de segurança dos usuários e moradores lindeiros à rodovia.*

Escopo Recuperação

3. *Notificação dos responsáveis por acessos particulares objetivando a regularização ou eliminação das ocupações irregulares.*

4.Indicação, por parte da Concessionária, das características técnicas necessárias à autorização dos acessos particulares, a serem submetidas à autorização da ANTT;

5.Bloqueio dos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da Rodovia.

Escopo Manutenção

3. Recebimento e análise de viabilidade, por parte da Concessionária e ANTT, dos projetos específicos para permissão de novos acessos particulares, conforme normas do DNIT ou regulamentos internos da ANTT, além do acompanhamento e fiscalização na sua execução.

5. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos particulares que forem remodelados, abrangendo também os demais acessos particulares existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no período de Concessão.

6. Continuidade dos serviços de remodelação dos acessos particulares a partir do término dos serviços de melhorias físicas e operacionais dos acessos particulares da rodovia e decorrentes da Ampliação da Capacidade da rodovia.

7. Manutenção dos componentes estruturais das áreas de acessos existentes sob a responsabilidade da Concessionária

12. Análise preliminar pela concessionária, no que envolve a compatibilidade entre obras da rodovia e novas demandas de projetos de acessos, destacando os riscos envolvidos com o tráfego e demais acessos existentes.

13 Tratando-se de pequenas propriedades ou de situação que envolva pouco volume de tráfego ou ainda de situação que não requeira projeto de engenharia completo, a concessionária deverá elaborar e disponibilizar projeto ou auxiliar tecnicamente o Terceiro visando a regularização do(s) acesso(s).

14. A concessionária deverá priorizar as demandas de regularização dos acessos que ensejem riscos à segurança viária conforme o descrito no item 12.

PARÂMETROS DE DESEMPENHO	PRAZO DE ATENDIMENTO/FASE					
	TRABALHOS INICIAIS		RECUPERAÇÃO		MANUTENÇÃO	
	6 meses	12 meses	24 meses	60 meses	120 meses	180 Meses
Ausência total de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança de tráfego ou das estruturas físicas, ou que estejam mortas, ou ainda afetadas por doença.	X					
Notificação de todos os responsáveis para a regularização ou eliminação das ocupações irregulares			X			
Porcentagem de acessos particulares regularizados em relação ao total de acessos particulares existentes				50%	70%	100%
Desocupações autorizadas pela ANTT realizadas				50%	70%	100%

3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO

3.2.1 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias

Objeto: conjunto de obras de duplicação da rodovia, implantação de vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, trevos em nível, correções de traçado, passarelas e melhorias em acessos, observados os Parâmetros Técnicos.

Melhorias em Acessos (un)

ID	TH	km	Lado	Localidade	Observações	Prazo
BR-386/RS						
1	27	185+000	LE	Santo Antônio do Planalto	Acesso rural	11º e 12º ano
2	27	185+000	LD	Santo Antônio do Planalto	Acesso rural	11º e 12º ano
3	27	190+400	LE	Santo Antônio do Planalto		11º e 12º ano
4	27	190+400	LD	Santo Antônio do Planalto		11º e 12º ano
5	27	200+350	LD	Victor Graeff	para Não-Me-Toque	11º e 12º ano
6	27	200+540	LE	Victor Graeff		11º e 12º ano
7	28	226+150	LE	Soledade		6º e 7º ano
8	28	232+590	LE	Soledade		6º e 7º ano
9	28	232+590	LD	Soledade		6º e 7º ano
10	31	271+800	LE	Fontoura Xavier	para Fontoura Xavier	8º ao 10º ano
11	31	280+380	LE	São José do Herval		8º ao 10º ano
12	32	283+100	LE	São José do Herval		8º ao 10º ano
13	32	283+100	LD	São José do Herval		8º ao 10º ano
14	32	300+590	LE	Pouso Novo		8º ao 10º ano
15	32	301+050	LD	Pouso Novo		8º ao 10º ano
16	32	307+300	LE	Pouso Novo	Acesso rural	8º ao 10º ano
17	32	308+800	LD	Marques de Souza	Acesso rural	8º ao 10º ano
18	32	308+900	LE	Marques de Souza	Acesso rural	8º ao 10º ano
19	33	314+100	LD	Marques de Souza	(RS-423) para Progresso	8º ao 10º ano
20	33	323+170	LE	Marques de Souza		8º ao 10º ano
21	33	324+100	LE	Marques de Souza	Km 324+200	8º ao 10º ano
22	33	324+100	LD	Marques de Souza		8º ao 10º ano
23	34	325+150	LE	Marques de Souza		3º e 4º ano
24	34	327+630	LD	Marques de Souza	Acesso rural	3º e 4º ano
25	34	336+330	LE	Lajeado		3º e 4º ano
26	34	336+330	LD	Forquetinha	para Forquetinha	3º e 4º ano
27	36	346+700	LD	Lajeado		4º e 5º ano
28	40	377+800	LE	Paverama/Tabaí	(VRS-035) para Paverama	13º ao 15º ano
29	40	377+800	LD	Taquari/Tabaí	Acesso secundário para Taquari	13º ao 15º ano
30	40	381+000	LE	Tabaí	Acesso rural	13º ao 15º ano
31	40	381+000	LD	Tabaí	Acesso rural	13º ao 15º ano
32	41	384+900	LE	Triunfo		16º ao 18º ano
33	42	389+900	LD	Triunfo	para Catupi	16º ao 18º ano

ID	TH	km	Lado	Localidade	Observações	Prazo
34	43	395+200	LE	Triunfo	Acesso secundário para Montenegro	16º ao 18º ano
35	43	395+200	LD	Triunfo	Acesso rural	16º ao 18º ano
36	43	397+600	LE	Triunfo	Acesso rural	16º ao 18º ano
37	43	397+600	LD	Triunfo	Acesso rural	16º ao 18º ano
38	43	400+300	LE	Montenegro	Acesso secundário para Montenegro	16º ao 18º ano
39	43	400+300	LD	Triunfo/Montenegro	Acesso secundário para Triunfo	16º ao 18º ano
40	43	403+800	LE	Triunfo/Montenegro	Acesso secundário para Montenegro	16º ao 18º ano
41	43	403+800	LD	Triunfo/Montenegro	Acesso secundário para Triunfo	16º ao 18º ano
42	43	407+600	LD	Triunfo		16º ao 18º ano
43	43	412+400	LE	Montenegro	Acesso rural/pedreira	16º ao 18º ano
44	43	413+300	LD	Montenegro		16º ao 18º ano
45	43	414+600	LE	Montenegro		16º ao 18º ano
46	43	414+600	LD	Montenegro		16º ao 18º ano
47	43	417+580	LD	Montenegro		16º ao 18º ano
48	44	426+500	LE	Nova Santa Rita	Acesso à Eletrosul	16º ao 18º ano
49	44	428+320	LE	Nova Santa Rita	Acesso ao Velopark	16º ao 18º ano
50	46	440+880	LE	Canoas		16º ao 18º ano
51	46	443+170	LE	Canoas		16º ao 18º ano
52	46	443+700	LD	Canoas		16º ao 18º ano
BR-290/RS						
53	15	1+100	LE	Osório	Alça de retorno na trombeta	2º ano
BR-101/RS						
54	2	3+800	LD	Torres		4º e 5º ano
55	2	4+100	LE	Torres		4º e 5º ano
56	2	12+170	LD	D. Pedro de Alcântara	Na via marginal	2º ano
57	2	13+300	LD	D. Pedro de Alcântara	Agulhas na via marginal	2º ano
58	6	35+800	LE	Três Cachoeiras	Rotatória km 35+230	1º ano
59	6	35+800	LD	Três Cachoeiras		1º ano
LD- lado direito LE- lado esquerdo						

15. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) da CCR ViaSul, estabelecido pelo Contrato de Concessão Edital nº 001/2018 (BR-101/448/290/386/RS), prevê a delimitação, limpeza e conservação da faixa de domínio, levantamento e regularização dos acessos particulares e eliminação de ocupações irregulares, bloqueando aqueles que representem risco aos usuários. A Concessionária deve realizar o levantamento quantitativo e diagnóstico dos acessos que não integram o conjunto de obras, priorizando a segurança dos usuários e moradores lindeiros. A

manutenção inclui análise de viabilidade de novos acessos, preservação das características estruturais dos acessos remodelados e priorização da regularização dos que representem risco viário. As obras de ampliação de capacidade contemplam duplicação da rodovia, implantação de vias marginais, viadutos, passarelas e melhorias de acessos, conforme parâmetros técnicos estabelecidos.

4ª Etapa - Fase II – PER da Via Araucária – Contrato Concessão Edital nº 01/2023 (BR-277/373/376/476 e PR-418/423/427):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3 FRENTES DA CONCESSÃO

3.1.6. Canteiro Central e Faixa de Domínio

Escopo: Ações destinadas à delimitação da faixa de domínio, sua limpeza e conservação, levantamento dos acessos à via e ocupações irregulares.

Escopo Trabalhos Iniciais

5. Atividades para delimitação da faixa de domínio e levantamento de acessos, que compreendem:

[...]

(ii) levantamento do quantitativo e diagnóstico da situação dos acessos ou interferências que não fazem parte do conjunto de obras do contrato, com descrição detalhada das ações a serem tomadas para os casos que requeiram regularização (por meio de adequação ou fechamento) pela concessionária ou pelo particular, priorizando-se a melhoria dos padrões de segurança dos usuários e moradores lindeiros à rodovia;

6. Bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o usuário da rodovia, com notificação de seus responsáveis.

7. Notificação dos responsáveis por acessos particulares e ocupações da faixa de domínio não autorizados e daqueles não priorizados para adequação pela concessionária para regularizar sua situação

Escopo Recuperação

Escopo: Ações destinadas à delimitação da faixa de domínio, sua limpeza e conservação, regularização dos acessos e ocupações dentro da faixa de domínio ou área não edificável.

3. Para os acessos irregulares não contemplados com as melhorias e readequações previstas no item “3.2.2 C. Acessos” do PER ANEXO, a concessionária deverá adotar as medidas cabíveis para que o interessado promova a regularização ou o fechamento do acesso.

4. Regularização dos acessos e das interferências que não fazem parte do conjunto de obras do contrato, conforme critérios e parâmetros técnicos estabelecidos no item 3.2.9, bem como a eliminação das ocupações irregulares.

5. Bloqueio dos acessos particulares não autorizados.

Escopo Manutenção

2. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos sob responsabilidade da Concessionária, bem como dos novos previstos nas obras de Melhorias.

3. Inclusão das áreas pavimentadas dos acessos nos serviços de manutenção do pavimento definidas para as pistas e acostamentos da rodovia.

ITEM	PARÂMETROS DE DESEMPENHO	TRABALHOS INICIAIS		RECUPERAÇÃO				MANUTENÇÃO	RECEBIMENTO AO FINAL DA CONCESSÃO
		9 MESES	12 MESES	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ao 30º ANO	
	largura suficiente para assegurar adequada visibilidade.								
7	Ausência de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança de tráfego ou das estruturas físicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doença	X							
8	Notificação de todos os responsáveis para a regularização ou eliminação das ocupações irregulares		X						
9	Regularização de Acessos Existentes						X		
10	Realização das desocupações irregulares			25%	50%	75%	100%		
11	SIGACO – Sistema de Gerência de Faixas de Domínio (SGF) – Fase 1, Fase 2 e Fase 3.	Atender aos prazos estabelecidos no item 4.9.4							

3.2 FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO

3.2.2 Obras de Melhorias

A implantação de vias marginais, viadutos, passagens superiores e inferiores, interconexões, retornos em desnível, passarelas e melhorias em acessos, deverá ocorrer preferencialmente de acordo com a localização, detalhamento e os quantitativos indicados no PER Anexo A.

3.2.9.2 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias

b. Acessos

As intervenções de melhorias em acessos deverão contemplar a inclusão e/ou a correção dos elementos que o integram, adequando-o as normas vigentes e visando garantir a melhoria da estrutura, da funcionalidade e da segurança do acesso. Deverão ser ajustados, no mínimo, os seguintes elementos:

- Raios das curvas dos ramos;
- Faixas de aceleração e de desaceleração;
- Tapers;
- Dispositivos de canalização de tráfego;
- Sinalização no acesso e no segmento rodoviário em que se insere;
- Dispositivos de drenagem.

Previamente a apresentação dos projetos específicos, a concessionária deverá submeter à análise e aceite da fiscalização a relação de acessos a serem contemplados com as melhorias, observando-se a distribuição nos segmentos homogêneos estabelecida e a seguinte ordem de prioridade:

- i. acessos a vias públicas em regiões rurais; acesso a vias públicas em regiões urbanas, quando não houver vias marginais existentes ou previstas;
- ii. acessos a bens ou áreas de interesse público, quando não houver vias marginais existentes ou previstas;
- iii. acesso à propriedade privada de uso não comercial, devendo atender os seguintes critérios:
 - a disponibilização de um único acesso por propriedade;
 - a impossibilidade de utilizar acesso secundário, mesmo que indireto à rodovia; e
 - a viabilidade em termos de segurança viária, podendo ser prevista a canalização do fluxo de conjunto de acessos para um único acesso à rodovia.
- iv. acesso à propriedade privada de uso comercial para prestação de serviços aos usuários da rodovia, em que se deverá comprovar a hipossuficiência para custeio da regularização por meio da comprovação de adesão ao Microempreendedor Individual (MEI) ou SIMPLES NACIONAL relativo ao serviço principal ofertado; e
- v. acesso à propriedade privada de uso comercial ou industrial, independente do porte, de acordo o índice de ocorrência de sinistros de trânsito para a classificação da via.
- vi. Quando da implantação de obras de ampliação de capacidade e melhorias, previstas neste PER ou aprovadas posteriormente pela ANTT, as autorizações para os acessos localizados no mesmo trecho ou em trecho contíguo também poderão ser revistas.

16. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) da Via Araucária, estabelecido pelo Contrato de Concessão Edital nº 01/2023 (BR-277/373/376/476 e PR-418/423/427), determina a delimitação, limpeza e conservação da faixa de domínio, levantamento e regularização dos acessos particulares e eliminação de ocupações irregulares, priorizando a segurança dos usuários e moradores lindeiros. A Concessionária deve bloquear acessos não autorizados que representem risco e promover a regularização ou fechamento dos acessos irregulares não contemplados nas obras de melhorias.

5ª Etapa – PER da Via Mineira - Contrato Concessão Edital nº 004/2023 (BR-040/MG):

Programa de Exploração da Rodovia (PER)

3 FRENTES DA CONCESSÃO

3.1.6 Canteiro Central e Faixa de Domínio

Escopo Trabalhos Iniciais

5. Atividades para delimitação da faixa de domínio e levantamento de acessos, que compreendem:

[...]

b) levantamento quantitativo e diagnóstico da situação dos acessos ou interferências não incluídos no conjunto de obras do contrato, com descrição detalhada das ações a serem tomadas para os casos que requeiram regularização (por meio de adequação ou fechamento) pela concessionária ou pelo particular, priorizando-se a melhoria dos padrões de segurança dos usuários e moradores lindeiros à rodovia;

6. Adoção de providências necessárias para regularização, desocupação ou realocação de ocupações de áreas invadidas, acessos, conforme regulamentos da ANTT em suas versões atualizadas.

RECUPERAÇÃO

Procedimentos:

[...]

2. Regularização de acessos e interferências que não fazem parte do conjunto de obras do contrato, conforme critérios e parâmetros técnicos estabelecidos no item 3.2.8, bem como a remoção das ocupações irregulares.

3. Para os acessos irregulares não contemplados com as melhorias e readequações previstas no PER Volume II, a concessionária deverá adotar as medidas cabíveis para que o interessado promova a regularização ou o fechamento do acesso.

4. Bloqueio dos acessos particulares não autorizados.

MANUTENÇÃO

Procedimentos:

[...]

2. Manutenção das características estruturais e funcionais dos acessos sob responsabilidade da Concessionária, bem como dos novos previstos nas obras de Melhorias.

3. Inclusão das áreas pavimentadas dos acessos nos serviços de manutenção do pavimento definidas para as pistas e acostamentos da rodovia.

ITEM	PARÂMETROS DE DESEMPENHO	TRABALHOS INICIAIS		RECUPERAÇÃO		MANUTENÇÃO	RECEBIMENTO FINAL
		9 MESES	12 MESES	2º ANO	5º ANO	6º ao 30º ANO	
1	Locação da faixa de domínio com cercas e mourões, seguindo o padrão DNIT		X				
2	Levantamento da situação dos acessos ou interferências não previstas no contrato, e plano de ação para regularização e adequação	X					
3	Ausência de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, praças de pedágio e postos de pesagem) com comprimento superior a 20 cm numa largura mínima de 10 m	X					
4	Ausência de vegetação ou de material residual ou de entulho na faixa de proteção (aceiro) ao longo das cercas da faixa de domínio.		X				
5	Deverá ser realizada roçada, capina, poda e remoção do material resultante, em toda extensão e largura da faixa de domínio da rodovia (incluindo canteiro central).		X				
6	Ausência de vegetação rasteira com comprimento superior a 50 cm nos demais locais da faixa de domínio numa largura mínima de 4m. Nos bordos internos das curvas, ausência de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm, com largura suficiente para assegurar adequada visibilidade.	X					
7	Ausência de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à segurança de tráfego ou das estruturas físicas, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por doença	X					
8	Notificação de todos os responsáveis para a regularização ou remoção das ocupações irregulares		X				
9	Regularização de Acessos Existentes em trechos onde há previsão de obras de ampliação de capacidade ou melhoria conforme PER Volume II	Concomitante à execução das obras nos respectivos trechos					
10	Regularização de Acessos Existentes em trechos onde não há previsão de obras de ampliação de capacidade ou melhoria conforme PER Volume II.				50% até o 5º ano	100% até o 7º ano	
11	Remoção das ocupações irregulares	Até o 7º ano ⁽¹⁾					

⁽¹⁾ As remoções ocorrerão de acordo com o avanço das obras de ampliação de capacidade.

3.2 FRENTE DE OBRAS

3.2.2 Obras de Melhorias

3.2.8.2 Parâmetros Técnicos das Obras de Melhorias

b) Acessos As intervenções de melhorias em acessos deverão contemplar a inclusão e/ou a correção dos elementos que o integram, adequando-os aos normativos vigentes e visando garantir a melhoria da estrutura, da funcionalidade e da segurança do acesso. Deverão ser acrescentados ou adaptados, no mínimo, os seguintes elementos:

- Raios das curvas dos ramos;
- Faixas de aceleração e de desaceleração;
- Tapers;
- Dispositivos de canalização de tráfego;
- Sinalização no acesso e no segmento rodoviário em que se insere;
- Dispositivos de drenagem.

Previamente a apresentação dos projetos específicos, a concessionária deverá submeter à análise e aceite da fiscalização a relação de acessos a serem contemplados com as melhorias, observando-se a distribuição nos segmentos homogêneos estabelecida e a seguinte ordem de prioridade:

1. *acessos a vias públicas em regiões rurais;*
2. *acesso a vias públicas em regiões urbanas, quando não houver vias marginais existentes ou previstas;*
3. *acessos a bens ou áreas de interesse público, quando não houver vias marginais existentes ou previstas;*
4. *acesso à propriedade privada de uso não comercial, devendo atender os seguintes critérios:*
 - a. *disponibilização de um único acesso por propriedade;*
 - b. *impossibilidade de utilizar acesso secundário, mesmo que indireto à rodovia; e*
 - c. *viabilidade em termos de segurança viária, podendo ser prevista a canalização do fluxo de conjunto de acessos para um único acesso à rodovia.*
5. *acesso à propriedade privada de uso comercial para prestação de serviços aos usuários da rodovia, em que se deverá comprovar a hipossuficiência para custeio da regularização por meio da comprovação de adesão ao Microempreendedor Individual (MEI) ou SIMPLES NACIONAL relativo ao serviço principal ofertado; e*
6. *acesso à propriedade privada de uso comercial ou industrial, independente do porte, de acordo o índice de ocorrência de sinistros de trânsito para a classificação da via. Quando da implantação de obras de ampliação de capacidade e melhorias, previstas neste PER ou aprovadas posteriormente pela ANTT, as autorizações para os acessos localizados no mesmo trecho ou em trecho contíguo também poderão ser revistas.*

17. O Programa de Exploração da Rodovia (PER) da Via Mineira, estabelecido pelo Contrato de Concessão Edital nº 004/2023 (BR-040/MG), determina a delimitação, limpeza e conservação da faixa de domínio, levantamento e regularização dos acessos particulares e eliminação de ocupações irregulares, priorizando a segurança dos usuários e moradores lindeiros. A Concessionária deve promover a regularização, desocupação ou realocação de acessos e ocupações irregulares, conforme regulamentos da ANTT, bloqueando os acessos não autorizados que representem risco. A manutenção deve garantir a preservação das características estruturais dos acessos remodelados e incluir áreas pavimentadas nos serviços de manutenção viária. As obras de ampliação de capacidade e melhorias contemplam a adequação de acessos conforme parâmetros técnicos específicos, priorizando acessos a vias públicas rurais e urbanas, bens ou áreas de interesse público e propriedades privadas, seguindo os critérios estabelecidos no PER.

18. Ao comparar as previsões contratuais dos Programas de Exploração da Rodovia (PER) das diferentes etapas do PROCOFE, observa-se que, embora todos estabeleçam diretrizes para a delimitação da faixa de domínio, limpeza, conservação e regularização dos acessos particulares, há diferenças significativas na abordagem das obras de melhorias de acessos, especialmente no que diz respeito à priorização dos acessos.

19. Nos contratos mais antigos, as previsões contratuais ficam restritas ao quantitativo de acessos a serem melhorados ou à localização dos acessos que deverão sofrer intervenções.

20. Por outro lado, os contratos mais recentes, além de trazer a previsão contratual de regularização de acessos existentes, trazem uma abordagem mais planejada e estruturada no que tange as obras de melhorias. Esses contratos determinam que essas obras nos acessos sejam realizadas conforme uma ordem de prioridade, estabelecida com base em critérios de segurança e funcionalidade. No caso da Via Araucária, por exemplo, a melhoria de acessos ocorre conforme as prioridades definidas no PER, considerando acessos a vias públicas, áreas de interesse público e propriedades privadas de uso não comercial ou comercial, seguindo uma hierarquia clara.

21. Assim, observa-se que os novos contratos de concessão têm uma abordagem mais estratégica para as obras de melhorias, priorizando acessos que garantam melhor segurança viária e maior eficiência operacional, enquanto os contratos anteriores não definem os critérios de priorização para essas obras.

V.B. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

22. Atualmente, temos que a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) (RCR 2), que aprovou a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, estabelece as seguintes diretrizes para regularização de acessos das Concessionárias de Rodovias fiscalizadas pela ANTT, a saber:

[...]

CAPÍTULO I

INFORMAÇÕES SOBRE A CONCESSÃO E SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO

Art. 4º A concessionária deverá apresentar pelo sistema informatizado indicado pela ANTT as seguintes informações, em conformidade com as obrigações dispostas no contrato de concessão e alterações posteriores:

I - a programação anual de estudos, projetos funcionais, anteprojetos e projetos executivos de engenharia, acompanhada das informações quanto à necessidade, ainda que potencial, de declaração de utilidade pública, por obra;

II - o plano anual de desocupação da faixa de domínio, contendo as ações necessárias para desocupação e regularização do uso da faixa de domínio e dos acessos;

[...]

CAPÍTULO III

ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA

Subseção V

Regularização de acessos

Art. 108. Os acessos ao sistema rodoviário deverão atender às normas e diretrizes técnicas vigentes da ANTT e do DNIT.

Art. 109. A concessionária deverá informar à Unidade Regional da ANTT as ações relativas à regularização dos acessos nas faixas de domínio, em acordo com o plano anual de desocupação da faixa de domínio, priorizando medidas que impactem a segurança e a fluidez da via, até o final do segundo ano de concessão.

Art. 110. A concessionária deverá notificar o lindeiro interessado para que este providencie a regularização às suas expensas.

§ 1º Tratando-se de acesso de pequeno porte, a concessionária deverá elaborar e disponibilizar projeto ou auxiliar tecnicamente o terceiro visando à regularização do acesso, admitida a execução de projeto padronizado desenvolvido pela concessionária, podendo ser pactuada entre as partes pagamento de remuneração pelo serviço por parte do terceiro, se cabível.

§ 2º A concessionária deverá promover até duas notificações extrajudiciais do terceiro para regularização de acesso, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis ou fechamento do acesso diretamente pela concessionária.

§ 3º O fechamento do acesso deverá ser justificado conforme os critérios de segurança, fluidez e operação da via.

§ 4º Nos casos de baixo impacto aos requisitos de segurança, a concessionária deverá prover formas de regularização visando mitigar o impacto resultante do fechamento. (grifo nosso).

23. Nesse contexto, fica evidente que o RCR 2 estabelece diretrizes claras e objetivas para a gestão dos acessos a serem regularizados nas rodovias concedidas, reforçando a responsabilidade das concessionárias em garantir a segurança viária, a fluidez do tráfego e a conformidade com as normas técnicas vigentes.

24. O regulamento e os contratos determinam que as concessionárias realizem o mapeamento completo dos acessos durante os trabalhos iniciais da concessão, identificando tanto os acessos autorizados quanto os não autorizados, para posterior regularização. As ações de regularização devem ser priorizadas, especialmente para aqueles acessos que representem risco à segurança ou interfiram na fluidez da rodovia.

25. Para os acessos de pequeno porte, o RCR2 adota uma postura colaborativa, orientando as concessionárias a oferecer suporte técnico aos lindeiros e elaborar projetos padronizados para facilitar a regularização. Essa medida demonstra uma abordagem equilibrada, que busca resolver as irregularidades sem impor ônus excessivo aos pequenos proprietários.

26. Além disso, o RCR2 destaca a importância de promover notificações extrajudiciais como etapa prévia a qualquer medida mais rigorosa, como o fechamento do acesso, assegurando que os lindeiros tenham oportunidade de adequação antes de ações administrativas ou judiciais.

27. Contudo, no que se refere às obras de melhoria de acessos, o RCR 2 não fornece diretrizes às concessionárias sobre os critérios e prioridades a serem adotados.

28. Dessa forma, este documento tem como objetivo, por meio do estabelecimento de critérios objetivos, orientar as concessionárias e esclarecer dúvidas relacionadas às obras de melhoria de acessos.

V.C. REGULARIZAÇÃO DE ACESSOS (FRENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO)

29. Em que pese, conceitualmente, a regularização de acessos consistir na adequação dos acessos existentes às normas técnicas e legais vigentes, visando garantir a segurança viária, a fluidez do tráfego e a conformidade com a legislação, a obrigação contratual deve ser entendida, de acordo com o RCR 2, como a promoção do conjunto de ações necessárias à adequação desses acessos às diretrizes técnicas vigentes da ANTT e do DNIT.

30. Ou seja, de forma geral, a Concessionária deverá realizar as seguintes ações:

- Levantamento, mapeamento e diagnóstico dos acessos existentes na faixa de domínio;
- Elaboração e execução de plano de regularização dos acessos, conforme previsto no art. 108 da Resolução ANTT nº 6.000/2022;
- Realização de até duas notificações aos lindeiros para que este providencie a regularização às suas expensas, sob pena de adoção de medidas judiciais cabíveis;
- Para os acessos de pequeno porte, a concessionária deverá elaborar e disponibilizar o projeto ou auxiliar tecnicamente o terceiro visando à regularização do acesso, admitida a execução de projeto padronizado desenvolvido pela concessionária, podendo ser pactuada entre as partes o pagamento de remuneração pelo serviço por parte do terceiro, se cabível;
- Bloqueio ou fechamento de acessos irregulares ou inseguros;
- Adoção de medidas judiciais ou administrativas nos casos de descumprimento, inclusive o fechamento do acesso, nos termos do art. 110 da mesma Resolução.

31. O acompanhamento do desenvolvimento destas ações será norteado pelo plano de regularização atualizado apresentado pelo ente concessionário.

32. A depender da complexidade do acesso a ser regularizado, pode ser necessária a adoção de medidas de caráter estrutural como a readequação de geometria, implantação de faixas de aceleração e desaceleração bem como seus respectivos tapetes, entre outras.

33. Importante observar que a aplicação das obrigações previstas neste item, especialmente aquelas decorrentes da Resolução ANTT nº 6.000/2022, deverá considerar o conteúdo específico de cada contrato de concessão. Nos casos em que tais obrigações não estejam previstas contratualmente, sua exigibilidade dependerá de ajuste contratual, revisão ou manifestação expressa de adesão ao regulamento vigente.

V.D. MELHORIA DE ACESSOS (FRENTE DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO)

34. A melhoria de acessos tem caráter propositivo e visa o aprimoramento da estrutura e da funcionalidade de acessos existentes ou a implantação de novos acessos, observando critérios de segurança, eficiência operacional e atendimento ao interesse público.

35. As melhorias podem incluir:

- Readequação geométrica (raios de curvatura, rampas, visibilidade);
- Implantação de faixas de aceleração e desaceleração;
- Instalação de tapers, dispositivos de canalização de tráfego e sinalização;
- Implantação ou readequação de dispositivos de drenagem;
- Adequações para atendimento a novas demandas originadas de obras de ampliação ou intervenções estruturais.

V.D.i CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DAS MELHORIAS DE ACESSOS

36. Nos contratos de concessão em que não há definição prévia das localizações dos acessos a serem contemplados com as melhorias de acessos, a concessionária deverá utilizar o mapeamento dos acessos realizado na fase inicial da concessão para estabelecer a priorização das intervenções. Tal priorização deverá considerar critérios técnicos que garantam a segurança viária, a eficiência operacional e o atendimento às demandas coletivas.

37. A apresentação dos projetos específicos deverá ser submetida à ANTT, acompanhada de justificativa técnica para cada escolha, garantindo transparência no processo de priorização e alinhamento com as diretrizes contratuais, operacionais e das boas práticas de engenharia.

38. A seguir, apresenta-se a **ordem de priorização recomendada** para os acessos a serem contemplados com melhorias, baseada nas orientações contratuais de 5ª etapa e nas melhores práticas de gestão viária.

Ordem de Prioridade	Descrição do Acesso	Motivo	Critérios Técnicos
1	Acessos a vias públicas em regiões rurais	Garantir conectividade de áreas rurais com pouca infraestrutura viária.	Volume de tráfego leve e pesado, ausência de vias alternativas, demanda comunitária.
2	Acessos a vias públicas em regiões urbanas (sem vias marginais)	Promover a integração segura entre tráfego urbano e rodoviário.	Densidade populacional, VDM, ausência de previsão de implantação de vias marginais.
3	Acessos a bens ou áreas de interesse público (sem vias marginais)	Garantir acesso seguro a serviços públicos essenciais (hospitais, escolas, postos policiais).	Tipo de serviço público, volume de veículos e pedestres, impacto operacional.
4	Acessos à propriedade privada de uso não comercial	Assegurar um único ponto de acesso para propriedades privadas, evitando redundância e riscos.	Único acesso por propriedade, impossibilidade de uso secundário, viabilidade técnica e segurança.
5	Acessos à propriedade privada de uso comercial para serviços aos usuários da rodovia	Facilitar acesso seguro a estabelecimentos que prestam serviços essenciais aos usuários da rodovia.	Comprovação de hipossuficiência (MEI ou Simples Nacional), relevância do serviço para usuários.
6	Acessos à propriedade privada de uso comercial ou industrial (independente do porte)	Garantir acessos seguros para estabelecimentos com grande fluxo de veículos, especialmente pesados.	Índice de ocorrência de sinistros, volume de tráfego gerado, tipo de atividade desenvolvida.
7	Acessos em trechos com obras de ampliação de capacidade e melhorias	Integrar melhorias de acessos às obras já previstas no PER, evitando intervenções posteriores.	Localização no trecho de ampliação, compatibilidade com projetos de duplicação, impacto no nível de serviço.

39. É importante ressaltar que os acessos priorizados não estarão, necessariamente, situados nos trechos contemplados por obras de ampliação de capacidade ou melhorias estruturais previstas no Programa de Exploração da Rodovia (PER). No entanto, salvo em caso de impedimento contratual, não há restrições à execução simultânea das obras de melhoria de acessos com as demais intervenções previstas em contrato, desde que os critérios de priorização anteriores tenham sido observados.

40. Cabe destacar que a aplicação da priorização, conforme especificado anteriormente, não exige que a execução de um critério seja integralmente concluída para que outros possam ser considerados. Assim, é possível avaliar e implementar acessos enquadrados em diferentes categorias de prioridade de forma simultânea, desde que haja justificativa técnica e operacional que sustente essa escolha. Ainda assim, é fundamental que todo o trecho concedido — inclusive aqueles não contemplados por obras de ampliação ou melhorias estruturais — seja considerado nos critérios de priorização.

41. Assim, o conjunto de melhorias de acessos executadas de forma concomitante com as obras de aumento de capacidade poderá ser contabilizado no quantitativo previsto nos Contratos de Concessão, desde que não se restrinja exclusivamente ao trecho em obras.

42. Nos contratos que já dispõem sobre os critérios de priorização de acessos, deve-se observar integralmente o estabelecido em suas cláusulas. O mesmo se aplica àqueles em que a localização já se encontra previamente definida.

43. Nos contratos que não estabelecem diretrizes específicas para as obras de melhorias de acessos, a ordem de priorização apresentada nesta Nota Técnica deve ser entendida como uma recomendação orientativa, sem caráter vinculante ou punitivo. Seu propósito é

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

44. Diante da complexidade e diversidade dos contratos de concessão rodoviária no âmbito do Programa de Concessões de Rodovias Federais (PROCOFE), é fundamental que haja uma uniformização dos critérios para a regularização e melhoria de acessos, garantindo a aplicação das diretrizes contratuais e normativas de maneira clara e padronizada.

45. Esta Nota de Entendimento busca consolidar os conceitos, responsabilidades e critérios técnicos que devem nortear as ações das concessionárias quanto à gestão dos acessos, especialmente no que se refere às Frentes de Recuperação e Manutenção e às Frentes de Ampliação de Capacidade, Melhorias e Manutenção do Nível de Serviço. Além disso, quanto à possibilidade de reprogramação dos cronogramas de regularização de acessos em contratos mais antigos, entende-se que eventuais ajustes devem ser analisados caso a caso, em diálogo regulatório com as concessionárias e com base em avaliação técnica específica, observando-se as particularidades e obrigações contratuais, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

46. Ao estabelecer critérios objetivos e alinhados com os normativos vigentes, a Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários (GEGIR) visa proporcionar maior segurança regulatória, eficiência operacional e transparência no processo de análise e fiscalização das concessões. Além disso, ao priorizar acessos com base em critérios técnicos bem definidos, busca-se garantir a segurança viária e a eficiência no fluxo de tráfego, promovendo intervenções que sejam, ao mesmo tempo, técnicas e socialmente responsáveis.

47. A aplicação dos procedimentos propostos nesta Nota permitirá que a ANTT e as concessionárias atuem de forma coordenada, evitando divergências interpretativas e garantindo que as decisões tomadas estejam respaldadas por fundamentos técnicos sólidos e consistentes.

VII. CONCLUSÃO

48. A padronização dos critérios para a regularização e melhoria de acessos rodoviários é essencial para a segurança e eficiência da infraestrutura viária concedida. A uniformidade na interpretação das obrigações contratuais e normativas permite que as concessionárias desenvolvam suas atividades com maior clareza e precisão, evitando incertezas na aplicação das medidas necessárias para garantir a adequação dos acessos às normas técnicas vigentes.

49. Neste sentido, repisamos como orientações gerais:

- Cabe as Concessionárias de Rodovias Federais a promoção da adequação dos acessos existentes às normas técnicas e legais vigentes, visando garantir a segurança viária, a fluidez do tráfego e a conformidade com a legislação;
- Não há vedação à execução simultânea das obras de melhorias de acessos com as demais intervenções previstas em contrato;
- A priorização não necessariamente deverá abarcar todo o segmento rodoviário num mesmo momento, podendo ser aplicada ocasionalmente a trechos específicos;
- As melhorias de acessos previstas no Contrato de Concessão para as quais não exista localização pré definida, poderão ser contabilizadas nas melhorias entregues em conjunto com as obras de ampliação de capacidade.

50. Dessa forma, espera-se que as diretrizes estabelecidas orientem adequadamente as análises técnicas e os procedimentos administrativos, assegurando que as decisões tomadas promovam a segurança viária, a fluidez do tráfego e a conformidade com as obrigações contratuais, em consonância com os princípios estabelecidos pela ANTT.

VIII. ENCAMINHAMENTOS

51. Encaminha-se a presente Nota de Entendimento à GEENG e à GEFOP, para que sejam avaliados, respectivamente, os aspectos de engenharia e os aspectos operacionais relacionados ao tema.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão - COGIN

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR

(assinado e datado eletronicamente)

FERNANDO DE FREITAS BEZERRA

Superintendente de Infraestrutura Rodoviária



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 02/07/2025, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 02/07/2025, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO DE FREITAS BEZERRA, Superintendente**, em 03/07/2025, às 20:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33262030** e o código CRC **11A24839**.

Referência: Processo nº 50500.015510/2025-85

SEI nº 33262030

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br